

刑法
No277

H25-4 (配点：4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し、甲に窃盗罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、夜道を歩いていた際、乙が路上で倒れて急死したのを目撃し、乙が死亡しているのを認識した上で、乙の上着ポケットに入っていた財布を自分のものにしようと考え、これを取り出して自分のかばんにしまった。
- イ. 甲は、乙を不同意性交した直後、警察に通報されないよう乙の携帯電話を破壊するため、乙の持っていたかばんから、乙に気付かれないうちに乙の携帯電話を取り出してその場で破壊した。(改)
- ウ. 甲は、自然湖であるA湖内で、同湖の一部を区切って錦鯉を養殖している乙のいけすから逃げ出した錦鯉20匹を発見し、乙が養殖していた錦鯉であると認識しながら、これを自分のものにするため捕獲し、第三者に売却した。
- エ. 甲は、乙から鍵の掛かった乙の手提げ金庫を預かって保管していたが、同金庫の在中物を自分のものにしようと考え、同金庫を破壊し、中に入っていた乙の宝石を取り出し、第三者に売却した。
- オ. 甲は、A駅行きの満員電車に乗っていた際、隣の席に座っていた乙がかばんを忘れたままB駅で下車したのを目撃し、乙のかばんとその中身を自分のものにしようと考え、次のC駅で乙のかばんを持って下車し、自宅に持ち帰った。

No277

H25-4

窃盗罪の成否

正解

ア 2

イ 2

ウ 2

エ 1

オ 2

正答率

22%

ア 窃盗罪が成立しない

最判昭41.4.8(百選Ⅱ29事件)。本記述では、いわゆる死者の占有が問題となる。判例は、被告人が被害者を殺害した後、領得の意思を生じ、犯行直後、その現場において、被害者の腕から腕時計を奪取した事案において、「被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものと」として、奪取行為に窃盗罪が成立するとしている。その理由として判例は、このような場合には、「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなう」ということを挙げている。よって、甲は乙が路上で倒れて急死したのを目撃したにすぎず、自ら乙を殺害したわけではないから、他人の財物に対する所持を侵害したといえず、窃盗罪を構成しない。したがって、甲に窃盗罪が成立しない。

イ 窃盗罪が成立しない

大判大4.5.21。本記述では、不法領得の意思の有無が問題となる。判例は、小学校教員が校長を失脚させようとして教育勅語謄本を教室の天井裏に隠匿した事案において、窃盗罪の成立に必要な故意を認めるためには、不法に物を自己に領得する意思(不法領得の意思)があることを要するとした。さらに、領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い、これを利用若しくは処分する意思にほかならないので、ただ物を毀壊又は隠匿する意思をもって他人の支配内に存する物を奪取する行為は領得の意思によるものではなく、窃盗罪を構成しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、権利者を排除する意思については使用窃盗を窃盗罪から除外するために、利用・処分意思については毀棄・隠匿罪と窃盗罪を区別するために、不法領得の意思を必要とするということを挙げている。よって、甲は乙の携帯電話を破壊するために乙のかばんから乙の携帯電話を取り出しているから、経済的用法に従って乙の携帯電話を利用若しくは処分する意思を有していたとはいえず、物を毀損する意思を有していたにとどまるから、不法領得の意思があるとはいえず、窃盗罪は成立しない。したがって、甲に窃盗罪が成立しない。

ウ 窃盗罪が成立しない ★

最決昭56.2.20。本記述では、いけすから逃げ出した錦鯉20匹について乙の占有が及んでいるかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案について、窃盗罪ではなく遺失物横領罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、鯉には帰巢本能があるとも考えられないので、逃げ出した鯉が養殖業者の占有を離脱したと認めることに異論はないということを挙げている。したがって、甲に窃盗罪は成立しない。なお、帰巢本能がある飼犬について所有者の占有を認めた事例として最判昭32.7.16がある。

エ 窃盗罪が成立する

大判明45.4.26。本記述では預かって保管した金庫の在中物の占有が誰に帰属するかが問題となる。判例は、郵便集配人が配達中の郵便物の封を開いてその内容物を抜き取る行為に窃盗罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、委託された封緘物の中身の占有が委託者に残るということを挙げている。よって、甲は乙から預かって保管していた金庫を破壊し、中に入っていた乙の宝石を取り出しているから、乙に残った占有を侵害したといえ、窃盗罪が成立する。したがって、甲に窃盗罪が成立する。

オ 窃盗罪が成立しない ★

大判大 15.11.2。本記述では、電車の座席に忘れた財物の占有が管理者等の第三者の占有に移るかが問題となる。判例は、被告人が連結手として勤務中に停車中の鉄道列車内において氏名不詳の乗客の遺留した毛布一枚を不正に領得した事案において、列車内の遺留物は法律上当然に乗務員の保管に係る物とはいえないとして、遺失物横領罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、ある者が占有を失っても、その財物が管理者などの第三者の占有に移る場合は依然占有が認められるものの、電車の座席のように一般人の立入りが自由で、管理者の事実的支配が及んでいない場所に置き忘れた物については、管理者の占有が否定されるということを挙げている。よって、乙がかばんを忘れたのは満員電車の座席という一般人の立入りが自由な場所であり、鉄道会社の事実的支配が及んでいるとはいえないから、占有は認められず、窃盗罪は成立しない。したがって、甲に窃盗罪は成立しない。